

【 문제-1 】 (30점)

甲은 상품류 구분 제44류 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 한글로 된 상표 ‘애니진’을 2021. 10. 15.(금) 상표등록출원하여 2022. 10. 14.(금) 상표 등록을 받았다. 다만, 甲은 상표권 설정등록 이후에 이 상표를 지정서비스업에 사용하지 않고 있다.

乙은 반려동물 애호가로서 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’을 운영하기 위하여 2022. 5. 10.(화) ‘애니진’이라는 상호로 주식회사를 설립하여 법원에 설립등기를 마쳤다. 乙은 2022. 11. 부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여

표장 “ (이하 ‘표장 1’이라 함)”을 사용하고 있다.

그 후 乙은 2023. 5. 부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 표장

“ (이하 ‘표장 2’라 함)”을 인터넷 웹사이트에서 사용하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙의 ‘표장 1’과 ‘표장 2’가 甲의 상표권을 침해하였는지 여부에 대하여 판단하시오. (14점)
- (2) 甲은 乙에 대하여 상표권 침해 주장을 하면서 상표법 제109조(손해배상의 청구) 및 제111조(법정손해배상의 청구)에 의한 손해배상을 청구하였다. 甲의 손해배상이 인정될 수 있는지 여부에 대하여 판단하시오. (8점)
- (3) 甲의 상표권 침해 주장에 대하여 乙은 甲의 상표권 행사가 권리남용이라고 판단하고 있다. 등록상표에 무효사유와 취소사유가 있는 경우에 권리남용의 적용 여부 및 상표권자의 권리행사가 권리남용이 되는 경우에 대하여 대법원의 판례를 중심으로 설명하시오. (8점)

【 문제-2 】 (20점)

甲은 지정상품 ‘화장품, 바디로션, 스킨로션’에 대하여 상표 X를 부착하여 2018. 12. 4.(화) 상표등록출원을 하여 2019. 10. 17.(목) 상표등록을 받았다. 甲은 2020. 1. 10.(금) 乙과 독점적 통상사용권 설정계약을 체결하였다. 乙은 2020. 3. 11.(수)부터 거래처인 화장품 스토어에 화장품을 공급하는 과정에서 지정상품과 그 지정상품의 포장에 등록상표 X를 사용하지 않고, 물품공급계약서, 견적서와 거래명세서에 거래통념상 등록상표 X와 동일하게 볼 수 있는 형태의 실사용표장 X'를 표시하여 거래상대방에게 교부하고 있다.

한편, 丙은 2023. 4. 14.(금) 상표 X에 대하여 특허심판원에 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 의한 불사용 상표등록취소심판을 청구하였다. 그 후 丙은 甲과 乙의 허락 없이 2023. 11. 10.(금)부터 지정상품 ‘핸드로션, 화장품 마스크팩’에 대하여 상표 X를 부착하여 판매하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 특허심판원이 丙의 불사용 상표등록취소심판에 대해 인용심결을 한 경우에, 이에 대하여 甲이 취할 수 있는 상표법상의 대응조치 및 그 결과에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 丙이 상표 X를 사용하는 행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 설명하시오. (5점)
- (3) 甲이 질환으로 사망한 후 그의 유족 丁이 상표권을 상속받은 경우에, 丁과 丙 및 丁과 乙의 법적 관계에 대하여 설명하시오. (7점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 2020년부터 ‘시계’를 지정상품으로 하여 ‘은산’을 상표등록하고 시계 제조·판매업을 영위하여 왔다. 乙은 2000년부터 ‘Silver Mountain’이라는 상표를 붙여 액세서리를 제조·판매하였는데, 그 품질과 디자인의 우수성으로 인해 액세서리 시장에서 일반 수요자들과 거래종사자들 사이에서 ‘Silver Mountain’은 乙의 액세서리를 표시하는 상표로서 유명해졌다. 그러자 甲은 자신이 제조·판

매하는 시계 및 그 포장에 ‘

|                 |
|-----------------|
| Silver Mountain |
| 은산              |

’이라는 상표를 붙여 판매하였다. 乙은 甲의 등록상표 ‘은산’에 대하여 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호를 근거로 등록취소심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲의 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제1호의 요건(‘甲의 등록상표와 실사용상표의 유사성’과 ‘乙의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으키는지’)을 모두 충족하였는지 논하십시오. (12점)

(2) 한편, 乙이 위 등록취소심판을 청구하기 1년 전에 甲과 乙은 “甲은 ‘

|                 |
|-----------------|
| Silver Mountain |
| 은산              |

’을 ‘시계제품에 한정’하여 상표로 사용할 수 있다.”고

합의하였다. 甲은 “甲이 ‘

|                 |
|-----------------|
| Silver Mountain |
| 은산              |

’을 시계제품에 상표로 사용하는 것에 대하여 乙이 이미 합의하였으므로, 甲의 등록상표는 乙의 취소심판 청구 대상이 될 수 없다.”고 주장하였다. 甲의 주장이 타당한지 논하십시오. (8점)

(3) 만약 甲과 乙이 “乙은 甲의 등록상표 ‘은산’에 대한 취소심판청구를 취하하고, 대신 乙이 ‘은산’을 지정상품을 시계제품으로 한정하여 상표등록하는 것에 甲이 동의”하는 내용에 합의하였다면, 乙이 시계를 지정상품으로 ‘은산’을 상표등록할 수 있는지 논하십시오. (10점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 ‘헬스클럽경영업 등’을 지정서비스업으로 하여 ‘SPRING FITNESS’를 상표등록하고 자신이 운영하는 헬스클럽의 상표로 사용하였다. 乙은 甲이 위 상표를 등록출원하기 전에 한글상호인 ‘스프링 피트니스’로 사업자등록하고, 영문표기로 자신의 헬스클럽을 영업시설과 인터넷에서 홍보하였다. 乙이 홍보에 사용한 영문표기는 두 개였는데, ‘S®P®RING’(이하 ‘사용상표1’이라 한다.)과 ‘SPRING FITNESS’(이하 ‘사용상표2’라 한다.)였다. 甲은 乙에 대하여 등록상표권 침해소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙은 甲의 등록상표 ‘SPRING FITNESS’ 중 ‘FITNESS’ 부분은 “지정서비스업인 헬스클럽경영업이 직감”되므로 식별력이 없고, ‘SPRING’ 부분은 “헬스클럽을 다닌 결과 몸이 스프링과 같이 탄력있게 될 수 있다는 뜻”이므로 식별력이 없다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (12점)
- (2) 법원은 甲의 등록상표를 구성하는 ‘FITNESS’ 부분과 ‘SPRING’ 부분의 각각의 식별력과는 별개로 ‘SPRING FITNESS’는 전체를 하나로 보아서 식별력이 있고, 甲의 등록상표와 乙의 사용상표들과의 유사성이 인정된다고 판단하였다. 이에 대하여 乙은 사용상표1과 사용상표2가 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제1호에 해당한다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (8점)